

0036600-89.2008.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 94/2008 - DEIC- 4ª Del. Fraudes Contra Seguros e Afins - DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre dos Santos Nascimento e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

Cuida-se de Pedido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0036600-89.2008.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0036600-89.2008.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 94/2008 - DEIC- 4ª Del. Fraudes Contra Seguros e Afins - DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre dos Santos Nascimento e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

Cuida-se de Pedido de Reabilitação Criminal que postula ALEXANDRE DOS SANTOS NASCIMENTO, sob o argumento de que, condenado neste Juízo, teve a pena extinta há mais de dois anos, fazendo jus ao reclamo (fls. 581/588). A manifestação veio instruída com documentos (fls. 589/607).

Em parecer, o Ministério Público foi contrário ao acolhimento do pedido (fls. 609/611).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

É o caso de indeferimento do pleito defensivo.

Para ter direito à reabilitação criminal, cumpre ao postulante reunir os requisitos dispostos em lei, que são cumulativos. A propósito, dispõe o art. 94, do Código Penal:

"Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Consoante se verifica dos autos, não há demonstração do pagamento de pena de multa imposta no presente processo.

Ademais, como bem exposto pelo Ministério Público, "o requerente não juntou aos autos a certidão de objeto e pé relativa ao processo nº 006435-31.2013.8.26.0229, não sendo possível constatar, ao menos por ora, que realmente houve equívoco no cadastro das informações relativas a este feito e que, portanto, ele não responde a nenhum outro feito".

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reabilitação criminal, eis que ausentes os respectivos requisitos legais.

P.I.C.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA